

1501160-10.2019.8.26.0587

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Comarca: São Sebastião

Foro: Foro de São Sebastião

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... e verificaram uma série de conversas de transações, envolvendo o tráfico de drogas, e conseqüentemente identificação de outros autores, diretamente envolvidos com eles no tráfico de drogas. Apurou-se vários núcleos voltados à traficância, principalmente de maconha. Além de Paulo Pierre, identificaram outros gerentes do tráfico, que seriam Thiaguinho, Vandinho, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião

Foro de São Sebastião

Vara Criminal

Rua Emidio Orselli, 333, Sao Sebastiao - SP - cep 11600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501160-10.2019.8.26.0587 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501160-10.2019.8.26.0587 - Controle nº 2019/001996

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública.

Réu:

THIAGO OLIVEIRA DE MEDEIROS e outros

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Dra. GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Vistos.

1- Nos termos da denúncia juntada às fls. 1386/1434, desde novembro de 2019, deu-se início à operação "TEA SHOP", com vistas a coibir e deter as lideranças do tráfico de drogas e armas na região do Bairro Topolândia e em diversos locais nesta cidade e comarca de São Sebastião/SP.

Diversos aparelhos de telefonia celular pertencentes aos envolvidos foram apreendidos e periciados, gerando relatórios de investigação (acostados aos autos) que demonstram de forma pormenorizada o envolvimento direto dos detidos na organização criminosa.

Na data de 06 de julho de 2020 foi dado cumprimento a 28 mandados de busca e apreensão domiciliares, 20 (vinte) mandados de prisão temporária e 04 mandados de prisão preventiva, sendo localizados e presos nos locais de busca 12 (doze) pessoas. Houve, ainda, a lavratura de 03 (três) autos de prisão em flagrante e apreensão de grande quantidade de drogas e armas.

Apurou-se que, na residência situada na Travessa Josefa Santana Neves, nº 44, pertencente ao denunciado "THIAGO GORDO" foram localizados 78 (setenta e oito) quilos de maconha, micropontos de LSD, 2 (duas) armas de fogo. Continuadas as investigações e cumpridos os mandados de buscas e apreensão, os acusados foram denunciados como a seguir descrito:

1- THIAGO OLIVEIRA DE MEDEIROS, vulgo "THIAGO GORDO" ou "GORDÃO", qualificado às fls. 459/463, foi denunciado e está sendo processado pela prática do crime previsto no artigo 2º, §§ 2º, 3º e 4º, inciso I, da lei 12.850/13 – crime de organização criminosa com pena aumentada pelo emprego de arma de fogo, com pena agravada pela posição de liderança, com a pena aumentada pela participação de adolescente;
2- Consta ainda que 2- VALDEMIR RODRIGUES DA CRUZ, vulgo "VANDINHO", 3- JULIANA SANTOS RODRIGUES DA SILVA, 4- ERIK ESTEVÃO DE AMORIM, 5- TIAGO DE SOUSA LIMA, vulgo "THIAGUINHO", 6- MAICON WILLIAN vulgo "PRESUNTINHO", 7- PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA GOMES, vulgo "FÃO", 8- JULIA RAESSA DOS SANTOS PEREIRA, vulgo "JULIA MORI", 9- RENATO MENDES RAINHA, vulgo "CAPITAL", 10- JOÃO BRENO DA SILVA FREITAS, vulgo "Jota ou "JB", 11- MELQUISEDEQUE ROCHA RODRIGUES, vulgo "MELQUE" ou "BMW", 12- BRUNO SANTOS MARINHO, vulgo "ALIADO", 13- JOICE KELLY DA SILVA VAZ, vulgo "CUNHADA", 14- ERICH DIAS DOS SANTOS FIGUEIREDO, vulgo "ESQUILO", 15- CARLOS ALBERTO DA SILVA, vulgo "JOHN PLINIOS", 16- JONANTHAN ELESSANDRO OLIVEIRA SANTOS, vulgo "JOW", 17- MARCÍLIO PIRES, vulgo "VEINHO" ou "TIO CHICO", 18- ENDREL DA SILVA MOURA, 19- EDWIN AUGUSTO DA LUZ CRUZ, vulgo "CUNHADO" ou "PERIQUITO", 20- PAULO ROBERTO JOSÉ DA SILVA, vulgo "PIERRE", 21- LUCAS PRADO FERNANDES DE JESUS, 22- GERSON SOARES DE OLIVEIRA NETO, vulgo "MORANGÃO", 23- EVERSON DO DOS REIS BARBOSA, vulgo "CABEÇA", 24- ADILSON FERNANDES DE JESUS, 25- CLAUDIANO BARBOSA TRAJANO MENDONÇA, vulgo "SOL", 26- EMISSION OLIVEIRA DOS SANTOS, vulgo "MINHO", 27- JONATAN CESAR DA SILVA VIEIRA, vulgo "JOI", 28- RODRIGO COSTA RAMOS, vulgo "DIGÃO", 29- TAYNÁ PIRES DE SOUZA, 30- GRAZIELLE REGINA DE SALES, 31- BRENO CESAR SILVA REIS, e 32- LARISSA PRADO FERNANDES DE JESUS, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados pela prática do crime previsto no artigo 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da lei 12.850/13 – crime de organização criminosa com pena aumentada pelo emprego de arma de fogo;

3- Consta ainda que 1-VALDEMIR RODRIGUES DA CRUZ, vulgo "VANDINHO", 2-JULIANA SANTOS RODRIGUES DA SILVA, 3-ERIK ESTEVÃO DE AMORIM, 4-TIAGO DE SOUSA LIMA, vulgo "THIAGUINHO", 5-MAICON WILLIAN, vulgo "PRESUNTINHO", 6-PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA GOMES, vulgo "FÃO", 7-JULIA RAESSA DOS SANTOS PEREIRA, vulgo "JULIA MORI", 8-RENATO MENDES RAINHA, vulgo "CAPITAL", 9-JOÃO BRENO DA SILVA FREITAS, vulgo "Jota ou "JB", 10-MELQUISEDEQUE ROCHA RODRIGUES, vulgo "MELQUE" ou "BMW", 11-BRUNO SANTOS MARINHO, vulgo "ALIADO", 12-JOICE KELLY DA SILVA VAZ, vulgo "CUNHADA", 13- ERICH DIAS DOS SANTOS FIGUEIREDO, vulgo "ESQUILO", 14-CARLOS ALBERTO DA SILVA, vulgo "JOHN PLINIOS", 15-JONANTHAN ELESSANDRO OLIVEIRA SANTOS, vulgo "JOW", 16-MARCÍLIO PIRES, vulgo "VEINHO" ou "TIO CHICO", 17-ENDREL DA SILVA MOURA, 18-EDWIN AUGUSTO DA LUZ CRUZ, vulgo "CUNHADO" ou "PERIQUITO", 19-PAULO ROBERTO JOSÉ DA SILVA, vulgo "PIERRE", 20- LUCAS PRADO FERNANDES DE JESUS, 21-EVERSON DO DOS REIS BARBOSA, vulgo "CABEÇA", 22-CLAUDIANO BARBOSA TRAJANO MENDONÇA, vulgo "SOL", 23-JONATAN CESAR DA SILVA VIEIRA, vulgo "JOI", 24-RODRIGO COSTA RAMOS, vulgo "DIGÃO", 25-TAYNÁ PIRES DE SOUZA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 33 "caput" e artigo 35 "caput", da Lei nº 11.343/06:

4- Por fim, 1- THIAGO OLIVEIRA DE MEDEIROS, vulgo "THIAGO GORDO" ou "GORDÃO", 2- LUCAS PRADO FERNANDES DE JESUS, 3-GERSON SOARES DE OLIVEIRA NETO, 4-EVERSON DOS REIS BARBOSA, 5-ADILSON FERNANDES DE JESUS, 6-CLAUDIANO BARBOSA TRAJANO MENDONÇA, vulgo "SOL", 7-BRENO CESAR SILVA REIS, 8-LARISSA PRADO FERNANDES DE JESUS, e 9-JULIA RAESSA DOS SANTOS PEREIRA, vulgo "JULIA MORI", qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 17, § 1º, da Lei nº 10.826/03.

Prisão preventiva decretada às fls. 1027/1034.

A denúncia foi recebida às fls. 1653/1655 e os réus foram citados pessoalmente às fls. 1793 (Erich, Joice e Bruno), fls. 1810 (Adilson), fls. 1812 (Julia), fls. 1814 (Tayná), fls. 1816 (Larissa), fls. 1997 (Grazielle), fls. 2018 (Juliana), fls. 2019 (Valdemir), fls. 2134 (Joice), fls. 2142 (Jonathan Elessandro), fls. 2144 (Paulo Roberto Silva), fls. 2146 (Edwin), fls. 2148 (Claudiano), fls. 2150 (Tiago Souza), fls. 2152 (Rodrigo), fls. 2154 (Gerson), fls. 2156 (Everson), fls. 2158 (Jonathan César), fls. 2160 (Melqui), fls. 2162 (João Breno), fls. 2164 (Renato), fls. 2166 (Endrel), fls. 2168 (Maicon), fls. 2170 (Carlos), fls. 2172 (Marcílio), fls. 2174 (Thiago Medeiros), fls. 2177 (Emison), fls. 2179 (Erik), fls. 2180 (Paulo

Roberto Oliveira), fls. 2183 (Lucas); por edital, às fls. 2364 (Breno) e processo suspenso em relação a este réu às fls. 3125/3128).

Os acusados apresentaram defesas prévias: 1- THIAGO OLIVEIRA DE MEDEIROS, fls. 2714/2721; 2- VALDEMIR RODRIGUES DA CRUZ, fls. 2490/2491; 3- JULIANA SANTOS RODRIGUES DA SILVA, fls. 2360/2362; 4- ERIK ESTEVÃO DE AMORIM, fls. 2360/2362; 5- TIAGO DE SOUSA LIMA, fls. 2528/2555; 6- MAICON WILLIAN, fl. 1961; 7- PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA GOMES, fls. 2003/2004; 8- JULIA RAESSA DOS SANTOS PEREIRA, fls. 2088/2090; 9- RENATO MENDES RAINHA, fls. 2360/2362; 10- JOÃO BRENO DA SILVA FREITAS, fls. 2184/2214; 11- MELQUISEDEQUE ROCHA RODRIGUES, fls. 1973/1984; 12- BRUNO SANTOS MARINHO, fls. 1804/1805; 13- JOICE KELLY DA SILVA VAZ, fls. 2488/2489; 14- ERICH DIAS DOS SANTOS FIGUEIREDO, fls. 2246/2247; 15- CARLOS ALBERTO DA SILVA, fls. 2360/2362; 16- JONANTHAN ELESSANDRO OLIVEIRA SANTOS, fls. 2109/2115; 17- MARCÍLIO PIRES, fls. 2360/2362; 18- ENDREL DA SILVA MOURA, fls. 1936/1942; 19- EDWIN AUGUSTO DA LUZ CRUZ, fls. 1862/1864; 20- PAULO ROBERTO JOSÉ DA SILVA, fls. 2275/2278; 21- LUCAS PRADO FERNANDES DE JESUS, fls. 2094/2106; 22- GERSON SOARES DE OLIVEIRA NETO, fls. 2304/2312; 23- EVERSON DO DOS REIS BARBOSA, fls. 1806/1808; 24- ADILSON FERNANDES DE JESUS, fls. 1898/1905; 25- CLAUDIANO BARBOSA TRAJANO MENDONÇA, fls. 2023/2028; 26- EMISSON OLIVEIRA DOS SANTOS, 2360/2362; 27- JONATAN CESAR DA SILVA VIEIRA, fls. 1926/1928; 28- RODRIGO COSTA RAMOS, fls. 2077/2078; 29- TAYNÁ PIRES DE SOUZA, fls. 1923/1924; 30- GRAZIELLE REGINA DE SALES, fls. 2007/2017; 31- LARISSA PRADO FERNANDES DE JESUS, fls. 1906/1915.

Mantido o recebimento da denúncia (fls. 791/793) e determinado o prosseguimento, em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas testemunhas de acusação e defesa e procedido ao interrogatório dos acusados.

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela parcial procedência da pretensão punitiva (fls. 3607/3720), condenando-se:

a) o réu 1- THIAGO OLIVEIRA DE MEDEIROS, vulgo "THIAGO GORDO" ou "GORDÃO", como incurso nos artigos artigo 2º, § 2º, § 3º, § 4º, inciso I, da lei 12.850/13, c/c art. 33 e art. 35, c/c art. 40, inciso IV (emprego de arma de fogo), e artigo 17, § 1º, da Lei 10.826/03;

b) os réus 1-LUCAS PRADO FERNANDES DE JESUS, 2-EVERSON DOS REIS BARBOSA, 3- CLAUDIANO BARBOSA TRAJANO MENDONÇA, vulgo "SOL", e 4-JULIA RAESSA DOS SANTOS PEREIRA, vulgo "JULIA MORI", como incursos nos artigos o 2º, § 2º, § 4º, inciso I, da Lei 12.850/13, artigo 33 "caput" e artigo 35 "caput", da Lei nº 11.343/06 e artigo 17, § 1º, da Lei nº 10.826/03;

c) os réus 1- VALDEMIR RODRIGUES DA CRUZ, vulgo "VANDINHO", 2- JULIANA SANTOS RODRIGUES DA SILVA, 3- ERIK ESTEVÃO DE AMORIM, 4- TIAGO DE SOUSA LIMA, vulgo "THIAGUINHO", 5- MAICON WILLIAN vulgo "PRESUNTINHO", 6- PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA GOMES, vulgo "FÃO", 7- RENATO MENDES RAINHA, vulgo "CAPITAL", 8- JOÃO BRENO DA SILVA FREITAS, vulgo "Jota ou "JB", 9- MELQUISEDEQUE ROCHA RODRIGUES, vulgo "MELQUE" ou "BMW", 10- BRUNO SANTOS MARINHO, vulgo "ALIADO", 11- JOICE KELLY DA SILVA VAZ, vulgo "CUNHADA", 12- ERICH DIAS DOS SANTOS FIGUEIREDO, vulgo "ESQUILO", 13- CARLOS ALBERTO DA SILVA, vulgo "JOHN PLINIOS", 14- JONANTHAN ELESSANDRO OLIVEIRA SANTOS, vulgo "JOW", 15- MARCÍLIO PIRES, vulgo "VEINHO" ou "TIO CHICO", 16- ENDREL DA SILVA MOURA, 17- EDWIN AUGUSTO DA LUZ CRUZ, vulgo "CUNHADO" ou "PERIQUITO", 18- PAULO ROBERTO JOSÉ DA SILVA, vulgo "PIERRE", 19- EMISSON OLIVEIRA DOS SANTOS, vulgo "MINHO", 20- JONATAN CESAR DA SILVA VIEIRA, vulgo "JOI", 21- RODRIGO COSTA RAMOS, vulgo "DIGÃO", e 22- TAYNÁ PIRES DE SOUZA, como incursos nos artigos 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei 12.850/13, e artigo 33 "caput" e artigo 35 "caput", ambos da Lei nº 11.343/06; e

d) 1- GERSON SOARES DE OLIVEIRA NETO, 2- ADILSON FERNANDES DE JESUS e 3-LARISSA PRADO FERNANDES DE JESUS, pela prática do crime previsto no artigos 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei 12.850/13 e artigo 17, § 1º, da Lei 10.826/03;

e) GRAZIELLE REGINA DE SALES pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Os Defensores apresentaram memoriais da seguinte forma:

Os réus (2) Valdemir Rodrigues e (13) Joice Kelli apresentou memoriais às fls. 3725/3728, pugnando pela absolvição, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A Defesa do réu (7) Paulo Roberto José da Silva, às fls. 3733/3745, pugnou pela absolvição de todos os delitos nos termos do artigo 386, IV ou V do CPP. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecendo-se a atenuante da menoridade relativa, além do reconhecimento da detração penal e que possa recorrer em liberdade.

O réu (20) Paulo Roberto de Oliveira Gomes, às fls. 3746/3750, arguiu bis in idem, uma vez que o réu já foi processado pela prática do crime de tráfico de drogas nos autos 1500074-04.2019, em curso neste mesmo juízo. Subsidiariamente, pugnou pela absolvição de todos os delitos, nos termos do artigo 386, incisos V ou VII, do CPP. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, em regime mais brando, afastando-se as causas majorantes e reconhecendo-se a detração penal, além da revogação da prisão preventiva.

O Acusado (19) Edwin Augusto da La Cruz, às fls. 3751/3755, requereu a absolvição de todos os delitos, nos termos do artigo 386, incisos V ou VII, do CPP. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, em regime mais brando, afastando-se as causas majorantes e reconhecendo-se a detração penal, além da revogação da prisão preventiva.

(30) Grazielle Regina de Salles Cardoso, às fls. 3756/3762, postulou pela absolvição da acusada, por ausência de provas quanto ao artigo 180, caput, do CP; uma vez que o Ministério Público alterou a capitulação somente nos memoriais, e não houve ampla defesa e contraditório quanto a este crime.

(27) Jonathan César da Silva Vieira, às fls. 3763/3767, requereu a absolvição, nos termos do artigo 386, incisos V ou VII, do CPP, quanto ao crime de Organização Criminosa e associação para o tráfico. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, em regime mais brando, afastando-se as causas majorantes e reconhecendo-se a detração penal, além da revogação da prisão preventiva.

(24) Adilson Fernandes de Jesus, às fls. 3768/3773, requereu a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 348 do CP, aplicando-se a escusa absolutória, prevista no § 2º do mesmo dispositivo legal. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, em regime mais brando, afastando-se as causas majorantes e reconhecendo-se a detração penal, além da revogação da prisão preventiva.

(32) Larissa Prado Fernandes de Jesus, às fls. 3774/3779, igualmente requereu a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 348 do CP, aplicando-se a escusa absolutória, prevista no § 2º do mesmo dispositivo legal. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, em regime mais brando, afastando-se as causas majorantes e reconhecendo-se a detração penal, além da revogação da prisão preventiva.

(6) Maicon Willian dos Santos, às fls. 3780/3784, pugnou pela improcedência da pretensão punitiva estatal, com absolvição do réu, por insuficiência de provas.

*(29) Tayná Pires de Souza, às fls. 3795/3813, requereu a absolvição de todos os delitos, por insuficiência de provas e por atipicidade da conduta, quanto ao crime de associação para o tráfico, apontando configuração de bis in idem em relação ao crime de organização criminosa. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, em regime mais brando, afastando-se as causas majorantes e substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade, além da redução da pena de multa.

(28) Rodrigo Costa Ramos, às fls. 3815/3828, requereu a absolvição por atipicidade da conduta, quanto ao crime de associação para o tráfico, apontando a configuração de bis in idem em relação ao crime de organização criminosa. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, em regime mais brando, afastando-se as causas majorantes e substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade, além da redução da pena de multa.

(8) Julia Raessa dos Santos Pereira, às fls. 3829/3834, arguiu ausência de perícia para comprovação da identificação das vozes gravadas. Pugnou pela absolvição da ré, por inexistência de provas. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

(25) Claudiano Barbosa Trajano Mendonça, às fls. 3835/3865, requereu a absolvição de todos os delitos, por insuficiência de provas. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, regime aberto, afastando-se as causas majorantes, e aplicando-se o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

(21) Lucas Prado Fernandes de Jesus, às fls. 3866/3871, pugnou pela improcedência da pretensão punitiva estatal, absolvendo-se o réu de todos os delitos a ele imputados, por insuficiência de provas.

(18) Endrel da Silva de Moura, às fls. 3872/3876 e 3898/3901, pugnou pela improcedência da pretensão punitiva estatal, absolvendo-se o réu de todos os delitos a ele imputados, por insuficiência de provas.

A Defesa dos réus (3) Juliana dos Santos Rodrigues da Silva e (4) Erik Estevão Amorim, às fls. 3877/3897, requereu a absolvição dos acusados dos delitos a eles imputados, por insuficiência probatória. Arguiu ainda bis in idem, em relação à ré Juliana, uma vez que já foi processada pela prática do crime de tráfico de drogas nos autos 1500025-26.2020, em curso neste mesmo juízo.

A Defesa dos réus (1) Thiago Oliveira de Medeiros e (26) Emison Oliveira Santos, às fls. 3902/3910, arguiu inépcia da denúncia, por ausência de observância dos requisitos dispostos no artigo 41 do CPP. Suscitou nulidade, por prejuízo à defesa do réu Thiago, ante a inobservância do princípio do contraditório e de ampla defesa, em relação às buscas e investigações na empresa Pet Shop. No mérito, pugnou pela absolvição dos acusados, de todos os delitos a eles imputados, nos termos do artigo 386, incisos V, VI e VII do CPP, além da restituição dos bens apreendidos nos autos 1500910-40.2020.8.26.0587, bem como o direito de recorrer em liberdade.

(22) Gerson Soares de Oliveira Neto, às fls. 3911/3933, postulou a rejeição de denúncia, por ausência de justa causa, extinguindo-se o processo, nos termos do artigo 395, inciso III, do CPP; arguiu inépcia da denúncia, por ausência de observância dos requisitos dispostos no artigo 41 do CPP. Suscitou ainda nulidade da decisão que determinou a prorrogação da interceptação telefônica, às fls. 51/53 do apenso, por ausência de motivação válida, declarando-se nula a prova produzida após 02/04/2020, desentranhado-se dos autos. No mérito, pugnou pela absolvição de todos os delitos ao réu imputados, nos termos do artigo 386, incisos III e VII do CPP. Em caso de condenação, pela aplicação da retroatividade da lei penal, quanto ao crime previsto no artigo 17, § 1º, da Lei 10826/03.

A Defesa dos réus (12) Bruno Santos Marinho e (23) Everson dos Reis Barbosa, às fls. 3934/3945, requereu a improcedência da pretensão punitiva, absolvendo-se os réus dos delitos a eles imputados, por ausência de provas ou insuficiência probatória. Em caso de condenação, seja aplicado o tráfico privilegiado em relação ao réu Everson.

(11) Melquisedeque Rocha Rodriguez, às fls. 3946/3967, suscitou configuração de bis in idem quanto aos crimes de associação para o tráfico e de organização criminosa. Postulou a rejeição de denúncia, por ausência de justa causa, extinguindo-se o processo, nos termos do artigo 395, inciso III, do CPP; arguiu inépcia da denúncia, por ausência de observância dos requisitos dispostos no artigo 41 do CPP. Suscitou ainda nulidade da decisão que determinou a prorrogação da interceptação telefônica, às fls. 51/53 do apenso, por ausência de motivação válida, declarando-se nula a prova produzida após 02/04/2020, desentranhado-se dos autos. No mérito, pugnou pela absolvição de todos os delitos ao réu imputados, nos termos do artigo 386, incisos III e VII do CPP.

(16) Jonanthan Elessandro Oliveira da Silva, às fls. 3978/4009, arguiu litispendência quanto ao processo nº 1500907-85.2020.8.26.0587, em trâmite por este mesmo juízo, pois o réu estaria sendo processo pelos mesmos fatos e idêntica causa de pedir (bis in idem), postulando pela extinção, nos termos do artigo 485 inciso V do Código de Processo Civil. Suscitou nulidade de provas, quanto à decisão que determinou a busca e apreensão (fls. 1027/1034) e interceptação telefônica (autos em apenso 1500873-13.2020.8.26.0587, fls. 311), desentranhando-se tais provas do processo. No mérito, pugnou pela absolvição de todos os delitos ao réu imputados, por insuficiência de provas. Em caso de condenação, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, afastando-se as causas majorantes, bem como o reconhecimento da detração penal, em regime de acordo com a pena aplicada, além da isenção da pena de

multa e o direito de recorrer em liberdade.

(5) Tiago de Sousa Lima, às fls. 4012/4042, suscitou nulidade de provas, quanto à decisão que determinou a interceptação telefônica (autos em apenso), desentranhando-se tais provas do processo. No mérito, pugnou pela absolvição de todos os delitos ao réu imputados, por insuficiência de provas. Em caso de condenação, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, em regime mais brando, afastando-se as causas majorantes, bem como o reconhecimento da detração penal, em regime de acordo com a pena aplicada, além da isenção ou redução da pena de multa e o direito de recorrer em liberdade.

A Defensora dos réus (17) Marcílio Pires e (9) Renato Mendes Rainha, às fls. 4043/4087, suscitou nulidade de provas, quanto à decisão que determinou a interceptação telefônica (autos em apenso), desentranhando-se tais provas do processo. Arguiu litispendência quanto ao processo nº 1500173-37.2020.8.26.0587, em trâmite por este mesmo juízo, pois o réu Marcílio Pires estaria sendo processo pelos mesmos fatos e idêntica causa de pedir (bis in idem), postulando pela extinção da ação. No mérito, pugnou pela absolvição de todos os delitos aos réus imputados, por insuficiência de provas. Em caso de condenação, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, em regime mais brando, afastando-se as causas majorantes, bem como o reconhecimento da detração penal, em regime de acordo com a pena aplicada, além da isenção ou redução da pena de multa e o direito de recorrer em liberdade.

(10) João Breno Silva Novais, às fls. 4088/4119, suscitou nulidade de provas, quanto à decisão que determinou a busca e apreensão e de quebra de sigilo telefônico (autos em apenso 1500873-13.2020.8.26.0587), desentranhando-se tais provas do processo. No mérito, pugnou pela absolvição de todos os delitos ao réu imputados, por inexistência do fato, inexistência ou insuficiência de provas. Em caso de condenação, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, afastando-se as causas majorantes, bem como o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da detração penal, em regime de acordo com a pena aplicada, além da isenção da pena de multa e o direito de recorrer em liberdade.

(15) Carlos Alberto da Silva, às fls. 4120/4147, suscitou nulidade de provas, quanto à decisão que determinou a interceptação telefônica (autos em apenso), desentranhando-se tais provas do processo. No mérito, pugnou pela absolvição de todos os delitos ao réu imputado, por insuficiência de provas. Em caso de condenação, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, em regime mais brando, afastando-se as causas majorantes, bem como o reconhecimento da detração penal, em regime de acordo com a pena aplicada, além da isenção da pena de multa e o direito de recorrer em liberdade.

(14) Erich Dias dos Santos, às fls. 4162/4175, pugnou pela improcedência da pretensão punitiva estatal, absolvendo-se o réu de todos os delitos a ele imputados, por insuficiência de provas. Requereu ainda que seja reconhecida a absorção do delito de associação para o tráfico pelo delito de organização criminosa.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, não há que se falar na necessidade de se rebater, de maneira exaustiva, cada uma das teses arguidas pela defesa, quando for possível depreender-se, do conjunto probatório produzido e analisado, que o pedido não foi acolhido.

STF: "A indicação dos motivos de fato e de direito em que se funda a decisão feita de maneira sucinta, mas com precisa remissão aos documentos probatórios existentes nos autos, é bastante ao entendimento da exigência de fundamentação" (RT 557/406).

TJRS: "APELAÇÕES CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIÇÃO DE TESE DEFENSIVA. AFASTAMENTO. Ainda que de forma indireta, a tese da participação de menor importância do réu, proposta pela defesa, foi refutada pela sentença. A magistrada enfrentou as alegações na medida em que fundamentou seu convencimento de que o réu praticou o delito de furto qualificado. Por outro lado, desnecessária expressa alusão às teses defensivas, bastando seu enfrentamento, ainda que de forma implícita, o que ocorreu no caso" (ACR: 70045161585 RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Data de Julgamento: 18/01/2012, 8ª Câmara Criminal, Data de Publicação:

Diário da Justiça do dia 23/02/2012).

Não há que se falar em inépcia da inicial acusatória, uma vez que além de não se observar qualquer deficiência a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa do acusado, ou ocorrência de qualquer das falhas apontadas no art. 41 do Código de Processo Penal, tal pedido resta prejudicado em razão da preclusão, uma vez que a denúncia já fora recebida em outro momento processual. Ressalte-se que, em que pese não restarem especificadas o horários em que os fatos ocorreram, o período temporal foi indicado, inclusive com precisão quanto à data, não impossibilitando ou prejudicando o exercício da defesa.

Nessa linha, inclusive, tem sido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

Inicialmente, a questão prejudicial deve ser afastada, eis que a peça acusatória, embora não tenha especificado as datas em que os fatos ocorreram efetivamente, esclareceu que tal ocorreu entre os meses de agosto e setembro de 2007 quanto à vítima Gislaine Cristina e no mês de setembro de 2007 até a data de 15.9.2007 no tocante à ofendida Gislaine Maciel, além de descrever pormenorizadamente a sua conduta em relação a cada uma delas, tanto que ele se defendeu dos fatos ali descritos. É de se observar que a data dos fatos é requisito cuja imprecisão não impossibilita o desenvolvimento da defesa, ainda mais quando indicados, como no caso em tela, o período temporal no qual os fatos ocorreram. Este é um dado exigível somente para a fixação do prazo prescricional e da competência". (TJSP; Apelação Criminal 0004791-87.2007.8.26.0415; Relator (a): Alberto Mariz de Oliveira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Palmital - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 27/03/2012; Data de Registro: 31/03/2012) Pelas mesmas razões, não restou configurada nenhuma causa de rejeição da denúncia. Quanto à alegação de nulidades de provas, no que concerne à autorização de busca e apreensão e quebra de sigilo telefônico, em razão de ausência de fundamentação nas decisões, não prospera. É sabido que a autorização judicial de quebra de sigilo telefônico é medida excepcional que exige fundamentação do juiz, que exteriorize os motivos pelos quais considera necessária a suspensão de uma garantia constitucional.

No caso dos autos, ao contrário do que afirmam as Defesas, restaram amplamente demonstrados os motivos pelos quais as interceptações telefônica e telemática foram necessárias ao esclarecimento dos fatos. O modo de agir dos investigados – através de meios telefônicos e eletrônicos – deixa claro a imprescindibilidade da medida, não havendo ofensa aos arts. 2º., II, e 4º. da Lei 9.296/96, pois sem o emprego dessa providência não seria obtido o acervo probatório da verdade dos fatos. A decisão que decretou a quebra de sigilo, bem como as que determinaram as prorrogações estão suficientemente fundamentadas, com a indicação dos fatos e das razões que justificam a medida, em observância ao art. 5º da Lei 9.296/96 e ao art. 93, inciso IX da CF, todas fazendo remissão aos minuciosos relatórios da Polícia Judiciária e aos pareceres do Ministério Público, embora a dilação das escutas não possa se estender ao infinito.

Portanto, não há nulidade na decisão que, embora sucinta, apresentou fundamentos essenciais para a decretação da quebra do sigilo telefônico, ressaltando, inclusive, que 'o 'modus operandi' dos envolvidos' dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios.

B) A Lei n. 9.296/1996 não faz qualquer exigência acerca da necessidade de transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas. Ou seja, não há necessidade de degravação dos diálogos objeto de interceptação telefônica, em sua integralidade.

Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci ensina que não é razoável exigir a transcrição integral:

"Como providenciar a transcrição de horas e horas de conversação? Torna-se um trabalho hercúleo e, por vezes, inútil, até pelo fato de ser mais interessante às partes e ao julgador ouvir efetivamente o diálogo travado pelo interlocutores interceptados. Façamos uma ressalva. Se a defesa impugnar algum trecho, alegando falsidade ou emenda indevida, deve-se submeter o material à perícia, logo, haverá transcrição." (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas – 10 ed. – vol. 1. Rio

de Janeiro: Forense, 2017, p. 580).

É no mesmo sentido a orientação adotada pelo STJ, que considera suficiente que se disponibilizem os diálogos gravados:

“É assente no Superior Tribunal de Justiça, bem como no Supremo Tribunal Federal, o entendimento no sentido da desnecessidade de transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas, uma vez que a Lei n. 9.296/1996 não faz qualquer exigência nesse sentido, bastando que se confira às partes acesso aos diálogos interceptados. Dessarte, suficiente a entrega da totalidade dos áudios captados à defesa, portanto não há se falar em nulidade no caso dos autos.” (HC 422.642/SP, j. 25/09/2018)

Portanto, ainda que as transcrições não foram realizadas em sua integralidade, não há se falar em nulidade no caso dos autos.

Quanto à ausência de perícia de voz nas gravações realizadas, não se afigura demonstrado o possível constrangimento ilegal por cerceamento de defesa, mormente porque o respectivo causídico sequer tentou demonstrar que o atendimento dessa diligência é indispensável para a verdade real. Ademais, a Lei 9.296/96, ao tratar da interceptação telefônica, nada dispõe acerca da necessidade de realização de perícia para a identificação das vozes dos interlocutores.

Verifica-se, entretanto, a ocorrência de litispendência na forma a seguir exposta: Os acusados Thiago Oliveira Medeiros e Emison Oliveira dos Santos foram processados e condenados provisoriamente nos autos 1500910-40.2020.8.26.0587, por infração ao artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c/c artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 e absolvidos da imputação prevista no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, em virtude das mesmas investigações e do cumprimento dos mesmos mandados de busca apreensão expedidos nos autos do processo nº 1500873-13.2020.8.26.0587. Dessa forma, verifica-se que, para os acusados acima mencionados, o prosseguimento destes autos caracteriza um verdadeiro bis in idem e, portanto, deve ser extinto, quanto aos crimes já apurados naqueles autos.

Igualmente, o acusado Jonanthan Elessandro Oliveira da Silva foi processado e condenado definitivamente, conforme certidão de trânsito em julgado às fls. 341, nos autos 1500907-85.2020.8.26.0587, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, absolvido da imputação prevista no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, em virtude das mesmas investigações e do cumprimento dos mesmos mandados de busca apreensão expedidos nos autos do processo nº 1500873-13.2020.8.26.0587. Dessa forma, verifica-se que, para o acusados acima mencionados, o prosseguimento destes autos caracteriza um verdadeiro bis in idem e, portanto, deve ser extinto, quanto aos crimes já apurados naqueles autos.

Quanto ao acusado Márcilio Pires, ele já se encontrava preso, anteriormente ao cumprimento dos mandados de busca e apreensão, e foi condenado nos autos 1500173-37.2020, por tráfico de drogas e absolvido pelos crimes de associação para o tráfico e porte ilegal de armas, porém trata-se de outros fatos apurados e não como resultado do cumprimento dos mandados de buscas e apreensão.

Da mesma forma, a acusada Juliana dos Santos Rodrigues da Silva já se encontrava presa, anteriormente ao cumprimento dos mandados de busca e apreensão, e foi condenada definitivamente nos autos 1500025-26.2020, por tráfico de drogas e absolvida pelo crime de associação para o tráfico, todavia, igualmente se trata de outros fatos apurados e não como resultado do cumprimento dos mandados de buscas e apreensão.

Parcialmente rejeitadas as preliminares arguidas, no mérito a pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

A materialidade e a autoria delitivas ficaram sobejamente comprovadas pelas provas coligadas nos autos, em especial relatório de fls. 5 a 10; boletins de ocorrência de fls. 11 a 45; relatório de fls. 76/78, relatório de fls. 79 a 179, boletins de ocorrência de fls. 180 a 201; relatório de fls. 202 a 266, relatório de fls. 267 a 293, relatório de fls. 294/297, boletim de ocorrência de fl. 310/312, relatório de fls. 313/315, boletim de ocorrência de fl. 316/318, indiciamento de fls. 329 a 380, boletim de ocorrência de fls. 486/489; relatório de fls. 490/539, relatório de fls. 540/552, relatório de fls. 553/600, relatório de fls. 602/605, relatório 606/609, relatório de fls. 610/613, relatório de fls. 614/615 (fatos sem interesse

policial), relatório de fls. 656/679 relatório de fls. 670/696, relatório de fls. 697/714, interrogatório de fls. 715/721, boletim de ocorrência de fl. 729/730, laudos periciais de fls. 731 a 740, oitiva de fls. 741/742 e 743/759, laudo pericial de fls. 796/798, boletim de ocorrência de fls. 799/807, relatório de fls. 808/814, relatório de fls. 815/841, relatório de fls. 842/845, relatório de fls. 846/866, relatório de fls. 867/885, relatório final de fls. 945/1009, laudos periciais de fls. 796/798, 1875 a 1883, 3003 a 3094, bem como pelos depoimentos prestados em solo policial, interrogatórios e pela prova oral produzida em audiência de instrução.

Em juízo, o réu (1) Thiago Oliveira de Medeiros negou a prática delitativa, alegando ser usuário. Disse ser apenas proprietário do Pet Shop. Conhece Melque, Joi e Digão e são amigos, mas não faz parte de nenhuma organização. Minho é seu irmão e Lucas Prado é cliente do Pet Shop. Conhece Presuntinho como tatuador. Não conhece Vandinho, Tiaguinho, Valdemir e os demais acusados. Acredita que terceiros teriam se utilizado de sua propriedade (casa) para o tráfico de drogas.

Interrogado, o réu (2) Valdemir Rodrigues da Cruz, igualmente negou a prática delitativa, alegando que enquanto esteve preso nunca falou com ninguém pelo telefone e não reconhece nenhuma das pessoas mencionadas na denúncia, inclusive Thiago Gordo. Possui dois filhos com Joice Kelly. Segundo o depoente, alguém estaria usando o seu nome para traficar no morro do Vandinho. Afirmou que foi absolvido no tribunal do Juri em processo que respondeu por homicídio.

Interrogada, (3) Juliana Santos Rodrigues da Silva disse que telefonou para Thiago, não sabendo se tratava do vulgo "Gordo", procurando ajuda, pois precisava pagar a mercadoria apreendida. Nunca viu "Gordo", apesar de relatar que houve uma negociação sobre estabelecer uma sociedade com o interlocutor. A conversa teria acontecido no dia 16 de janeiro, ela foi presa no dia 15 de janeiro portando cerca de 2 quilos juntamente com o outro Thiago. A depoente não esclareceu maiores detalhes sobre com quem adquiriu as drogas apreendidas e o motivo de pretender adquirir mais com o referido interlocutor, conforme consta da denúncia. Com relação a Erik, disse que em 2018 já estava em relacionamento com outra pessoa, mas não quis revelar o nome desta pessoa ou onde morara com ela, a qual se refere na conversa como "marido" nas conversas. Relata que não conhece e nunca ouviu falar dos demais envolvidos na denúncia.

(4) Erik Estevão de Amorim também negou os fatos atribuídos a ele e disse que desde 2018 não estava em um relacionamento com Juliana, que durou cerca de 5 anos e tiveram uma filha. Foi preso durante o relacionamento. Não conhece Thiago Gordo e nenhum dos demais acusados, exceto Juliana. O depoente diz que a referência feita a "marido" dito por Juliana nas conversas não era o interrogando.

(5) Tiago de Sousa Lima, "Thiaguinho": exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

(6) Maicon Willian, negou os fatos a ele imputados, dizendo ser tatuador, só conhece Thiago Gordo de vista. Não conhece João Breno.

(7) Paulo Roberto de Oliveira Gomes ("Fao") negou todos os fatos, alegando que acredita que Julia Mori tenha tentado incriminá-lo por conta de um desentendimento entre os dois.

(8)- Julia Raessa Dos Santos Pereira ("Julia Mori") afirmou que desde 2016 conhece o Paulo (Fão) que, por conta de uma traição, se separou dele. Disse que tinha retornado o relacionamento com Paulo, quando ele foi preso. Segundo a depoente, Paulo se comprometeu a dar um jeito de chegar dinheiro a ela para ajudar nas suas despesas e das crianças. Segundo ela, Fão enviou uma carta para Thiaguinho, terminando com ela e que não enviaria mais nenhum valor para ela. Já ouviu falar de Thiago Gordo, mas não o conhece. Nega qualquer envolvimento com o tráfico de drogas. Quanto a foto em que a depoente segura uma arma, ela confessa que tirou a referida foto e enviou para Thiaguinho, mas não disse o motivo.

(9) Renato Mendes Rainha ("Capital") negou os fatos narrados na denúncia. Conhece apenas Julia Mori, por ser prima de sua esposa.

(10) João Breno Da Silva Freitas ("Jota ou JB") e (11) Melquisedeque Rocha Rodrigues ("Melque" ou "BMW") exerceram o direito constitucional de permanecerem em ao silêncio.

(12) Bruno Santos Marinho ("Aliado") negou os fatos descritos na denúncia, alegando que perdeu seu celular e não sabe dizer com quem está. Não conhece nenhum dos réus.

(13) Joice Kelly da Silva Vaz ("Cunhada") disse que é esposa de Valdemir, com quem possui 4 filhos. Afirmou que Valdemir estava envolvido no tráfico e por isso foi preso, mas não se envolveu mais com esse tipo de atividade posteriormente, confirmando que ele era conhecido no meio do tráfico pelo "morro do Vandinho". Negou qualquer envolvimento e desconhece os demais denunciados. Negou ainda qualquer conversa com Thiago Gordo. Soube, no curso do processo, que Melquesedeque teve envolvimento com sua enteada.

(14) Erich Dias Dos Santos Figueiredo ("Esquilo") negou a prática delitativa, alegando que confusão entre sua pessoa e outrem. Relatou não conhecer Thiaguinho e sofre perseguição policial, mas não sabe dizer o motivo.

(15) Carlos Alberto Da Silva, (16) Jonanthan Elessandro Oliveira Santos, (17) Marcílio Pires e (18) Endrel da Silva Moura exerceram o seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

(19) Edwin Augusto Da Luz Cruz ("Cunhado" ou "Periquito") negou os fatos, alegando não conhecer Thiago Gordo. Paulo FÃO é seu cunhado e Julia Mori seria conhecida de vista.

(20) Paulo Roberto José da Silva ("Pierre") negou os fatos, asseverando desconhecer Thiago Gordo e os demais acusados.

(21) Lucas Prado Fernandes de Jesus confirmou que tentou vender armas de fogo para diversas pessoas, mediante envio de imagens, mas nunca teve essas armas em mãos, negando ser comerciante ilegal de armas de fogo conforme narrado na denúncia. Everson Cabeça era amigo de trabalho e nada mais. Segundo o depoente, as armas retiradas de sua residência eram de Chumbinho.

(22) Gerson Soares de Oliveira Neto ("Morangão") admitiu parcialmente os fatos. Conhece Lucas Prado por apreciação a armas de fogo e como amigo, mas não conhece Thiago Gordo. Afirmou que recebeu oferta de venda de arma de fogo por parte de Lucas, mas nunca comprou nada dele. Com relação a ter armazenado armas de fogo após a prisão de Lucas Prado, confessou, dizendo que entregou as armas para Lucas Prado após este ser liberado. Esse foi o único envolvimento dele com os fatos apurados neste processo.

(23) Everson dos Reis Barbosa ("Cabeça") admitiu em parte os fatos narrados na denúncia, afirmando que praticou o tráfico de drogas de cinco a sete meses. Negou ter participado na comercialização de arma de fogo. Conhece apenas o réu Lucas Prado, de quem emprestou de seis a oito mil reais em razão da construção de uma residência.

(24) Adilson Fernandes de Jesus disse que estava na rua e se encontrou com "Chipa" que lhe informou que seu filho estava sendo preso no Semar. Disse que, ao ver duas armas de airsoft em uma mochila de Lucas Prado no seu carro, o depoente procurou dispensar essa arma com "Chipa" para evitar problemas para ele e para a família. Conhece Gerson Morangão como amigo de escola de seu filho (Lucas Prado). Não conhece Everson Cabeça. Afirmou que o valor de 28 mil reais apreendidos em sua conta é proveniente de seu trabalho lícito. Soube que os policiais apreenderam munições no quarto dos seus filhos, mas não tem conhecimento se seu filho negociava armas ou munições. O depoente nega que tenha escondido qualquer arma para o filho anteriormente àquela ocasião.

(25) Claudiano Barbosa Trajano Mendonça, ("Sol") negou os fatos narrados na denúncia, alegando que não teve contato com os demais denunciados, exceto com Thiaguinho. Nega ser traficante, afirmando que apenas comprava drogas para seu uso. Disse que pedia ao seu compadre ou à sua comadre para buscar drogas para ele, de modo que "cavala" seria a cocaína buscada para consumo pessoal. Com relação à arma, nega que tenha negociado, mas confessa que recebeu uma "peça" (arma) de Thiaguinho como estorno de um pagamento de terreno que havia sido negociado entre eles anteriormente. Confessa que teria pedido o "Marrom" para guardar a sua arma. Segundo o depoente, ele disse nas conversas para "não descer porque a polícia estava na rua" para tal comadre e compadre, para que eles não fossem presos ao buscar drogas para seu consumo. O interrogando disse que tal "peça", seriam repelentes, capinhas de celulares e carregadores.

(26) Emission Oliveira Dos Santos ("Minho") negou os fatos, afirmando ser irmão de Thiago Gordo e trabalhava com ele no Pet Shop. Conhece Jonanthan Jow, pois é seu sobrinho, mas desconhece qualquer envolvimento com ele no tráfico.

(27) Jonatan Cesar Da Silva Vieira ("JOI") negou os fatos, alegando que trabalhava com delivery de refeição na época. Negou ter alugado residência para Thiago Gordo, conhecendo-o através de amizade, por contato de sua esposa com a dele e por levar seu cachorro no Pet Shop.

(28) Rodrigo Costa Ramos ("Digão") admitiu parcialmente os delitos. Ofereceu uma porção de drogas para seus amigos em razão de necessidade financeira. Traficou por dois meses. Conhece Maicon Willian, conhecido por Presuntinho e Thiago Gordo. Não era subordinado a ninguém. Adquiria a droga de outra pessoa e vendia maconha. Negou ter comercializado qualquer outro tipo de entorpecente.

(29) Tayná Pires de Souza negou os fatos a ela imputados. Teve conhecimento de que Rodrigo Digão praticava o tráfico, mas ela não estava envolvida. Disse que não conhece Thiago Gordo, mas que já ouviu comentar. Não sabia da existência da organização criminosa. Sobre as conversas retiradas do celular dela, sobre conversas com Rodrigo, disse que apenas perguntou sobre valores de drogas para Digão para saber o motivo pelo qual a população comentava sobre o envolvimento dele com drogas. Asseverou que advertia Rodrigo para ele parar de traficar. Desconhece os demais acusados.

(30) Grazielle Regina de Sales negou a sua prática delitiva descrita na denúncia. Seu esposo Gerson Morangão comprou seu aparelho de celular na "feira do rolo", mas não sabia que o celular era produto de roubo. Conhece somente Lucas, Larissa e Adilson e seu marido, dentre os acusados.

(31) Larissa Prado Fernandes De Jesus negou os fatos, mas tem conhecimento de que "Rithinha", tem "problemas com drogas". Disse que conhece a Grazielle e Gerson Morangão como amigos de seu irmão Lucas Prado.

As testemunhas de acusação confirmaram os termos da denúncia, explicando como as investigações ocorreram e as prisões foram efetuadas.

O delegado de polícia civil, Edson Pinheiro dos Santos Júnior relatou que, durante o período das investigações, estava cumulando com DISE, e verificou grande número de prisões por tráfico na comarca, em especial na Praça Amélia, com 11 flagrante realizados naquele local. Através de trabalho investigativo, obtiveram informações de o proprietário do ponto de vendas de drogas era o Thiago Gordo, conhecido por "rei do chá". Nesse local, era vendida uma maconha de qualidade diferenciada "boa", na concepção dos usuários. Pelas investigações, identificaram Thiago Gordo e um de seus "gerentes": Paulo Roberto Pierre. Iniciaram as interceptações do telefone de Paulo Pierre e verificaram uma série de conversas de transações, envolvendo o tráfico de drogas, e conseqüentemente identificação de outros autores, diretamente envolvidos com eles no tráfico de drogas. Apurou-se vários núcleos voltados à traficância, principalmente de maconha. Além de Paulo Pierre, identificaram outros gerentes do tráfico, que seriam Thiaguinho, Vandinho, Melque e Presuntinho que realizavam toda a traficância diretamente vinculados ao Thiago Gordo. Thiago Gordo também era responsável por um núcleo de armas de fogo coordenado com Lucas Prado. Todos eram integrantes do PCC e mantinham contato direto com Thiago Gordo, "rei do chá". O Thiaguinho mantinha contato com o Melque e eram responsáveis pela disciplina. Thiaguinho atuava em São Sebastião e alguns pontos da região, e Melque em Ilhabela e também alguns pontos de São Sebastião. Thiaguinho possuía uma biqueira no bairro Itatinga e várias pessoas vinculadas a ele, como o Presuntinho, John Plínios (Carlos Alberto da Silva), Marcílio (Tio Chico), Endrel e Bruno Aliado, todos vinculados também a Thiago Gordo. Esse era um de vários núcleos da organização criminosa. E outro núcleo, o familiar de Thiago Gordo. Este réu era muito cauteloso em relações a ligações telefônicas com contatos a respeito de tráfico de drogas: não se aproximava do material que consumia, os contatos eram realizados de forma muito contida nas ligações telefônica e para isso tinha auxílio direto de seu sobrinho, Jonanthan Elessandro e de seu irmão Minho. Eles dispunham de uma residência onde armazenava essas drogas, a serem difundidas para os administradores das biqueiras, que repassavam, por sua vez, aos vapores (vendedores). Grupo extremamente organizado e escalonado. Durante 9 meses de

investigação, e, em uma das interceptações, constatou-se Thiago Gordo conversando com Vandinho, que se encontrava preso. Nessa conversa eles negociavam o arrendamento de suas biqueiras e transações de drogas. Embora preso, Vandinho realizava negociações ilícitas com seu genro Melque e, sob a responsabilidade de sua esposa, Joyce, que era responsável por angariar os valores referentes à venda das drogas nessa biqueira. Este é o grupo central da organização criminosa. Os demais integrantes estavam relacionados a Thiago Gordo ou aos outros gerentes. Quanto a Joi, este estava diretamente vinculado a Thiago Gordo para fornecimento de materiais plásticos, além de guarda de drogas e de armas, o que foi verificado em diversas conversas, demonstrando o vínculo entre eles e com a organização criminosa. Nesse período, foi interceptada uma ligação entre Thiago Gordo e Juliana, companheira de uma pessoa investigada como traficante, chamada Erik Estevão, que estava preso, sendo que Juliana buscava drogas, inclusive LDS, com Thiago para dar continuidade à venda ilícita na Costa Norte e Caraguatatuba. Então, foi possível identificar esse grupo, Thiaguinho, Vandinho, Melque e Juliana e Joy responsável pelo armazenamento. Também foi possível relacionar Thiago Gordo com Rodrigo Digão e Tayná, que também buscavam drogas com aquele para revenda posterior. Jonanthan Jow, considerado "braço direito" e sobrinho de Gordo, era de confiança e responsável pela guarda da residência onde estavam as drogas a serem distribuída, ficando encarregado também da parte da contabilidade, de modo que Minho o auxiliava. Minho e Jow negociavam as drogas, facilitavam o acesso à residência "casa bomba" e faziam a distribuição. Inicialmente, Thiago Gordo dissimulava, tentando passar imagem de que era trabalhador, comerciante, apresentando documentos como se laborasse lícitamente, mas na verdade, possivelmente ele usava negócios lícitos para distribuir os rendimentos. Pierre, um dos gerentes, mantinha uma série de conversas direta com Jonanthan Jow e Thiago, como divisão de drogas, escalas de dias, distribuição de drogas. Pouco antes de iniciarem as investigações, o traficante conhecido por Fão foi preso, mas a sua biqueira continuou funcionando, por "arrendamento", através de sua companheira Julia Mori, que a administrava. Captou-se desentendimento dela com familiares do Fão, pois o dinheiro arrecadado com a biqueira não estava sendo repassado. Thiaguinho foi chamado por uma correspondência (pipa) intermediou as negociações para resolver o impasse. Segundo o depoente, o desacordo decorria da falta de repasse de parte dos valores do aluguel da biqueira para a família do Fão. Nesse grupo tinha o Edwin Periquito, Esquilo (sócio de Thiaguinho), que combinaram cada um vender um pouco de sua droga na biqueira de Fão. Renato Capital também era um dos sócios de Thiaguinho e mantinha contato direto com ele. Outro grupo também foi identificado pelas investigações, composto por Marcílio (Tio Chico), preso posteriormente, que era responsável por parte das vendas de drogas que Thiaguinho organizava e contava com o apoio de outros funcionários da biqueira, que era o Bruno Aliado, Andrew (preso quando adolescente), John Plínios e João Breno, vulgo JB: pessoas que integravam o grupo vinculado diretamente ao Thiaguinho que também mantinham ligações com Marcílio. Apurou-se ligações de Claudiano, vulgo Sol, que trabalhava na fila da balsa Ilhabela a São Sebastião e realizava negociações, vez ou outra, de drogas, comunicava o grupo acerca da presença de policiais e adquiriu arma de fogo de Thiaguinho. Inclusive, em uma das interceptações, eles solicita que um amigo chamado "Marrom" guardasse uma arma de fogo, em razão de na residência de Claudiano haver muitas crianças e não "poderia manter essa peça na sua casa". Em continuidade às interceptações, as investigações levaram à prisão de Lucas Prado, integrante do PCC, responsável pelo núcleo de comércio de armas de fogo, que eram fornecidas